

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6101/2531

พนักงานอัยการ กรมอัยการ
นายรัช ประทุมชัย กับพวก

โจทก์
ล.

พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 66, มาตรา 75

ป.อ. มาตรา 90ล 91

พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษบัญญัติให้เฮโรอีนกับกัญชาเป็นยาเสพติดให้โทษคนละประเภทกัน ทั้งบทกำหนดโทษในการจำหน่ายยาเสพติดให้โทษทั้ง 2 ชนิดก็เป็นคนละมาตรากันด้วย แสดงว่ากฎหมายมุ่งประสงค์จะลงโทษผู้กระทำความผิดแยกต่างหากจากกัน การที่จำเลยจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทเฮโรอีนและกัญชาไปในคราวเดียวกัน จึงเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสองร่วมกันมีเฮโรอีนและกัญชาไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย กับได้ร่วมกันจำหน่ายเฮโรอีนและกัญชาจำนวนดังกล่าวให้บุคคลอื่น ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๖๖, ๗๕, ๗๖ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๓, ๘๑

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๖๖ (ที่ถูกมาตรา ๖๖ วรรคแรก), ๗๕ (ที่ถูกมาตรา ๗๕ วรรคแรก) การกระทำของจำเลยเป็นกรรมเดียว ผิดต่อกฎหมายหลายบทลงโทษหนักตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๖๖ (ที่ถูกมาตรา ๖๖ วรรคแรก) ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนัก ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๐ จำคุกคนละ ๕ ปี ลดโทษให้คนละหนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๘ คงจำคุกคนละ ๓ ปี ๔ เดือน คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

โจทก์และจำเลยที่ ๑ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า การกระทำของจำเลยทั้งสองเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไป ตามประมวลกฎหมาย มาตรา ๙๑ ความผิดฐานจำหน่ายกัญชา จำคุกคนละ ๒ ปี ลดโทษให้คนละหนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๘ คงจำคุกคนละ ๑ ปี ๔ เดือน รวมเป็นจำคุกจำเลยทั้งสองคนละ ๔ ปี ๘ เดือน นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ ๑ ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งรับฎีกาเฉพาะปัญหาข้อกฎหมายว่า การกระทำของจำเลยเป็นความผิดกรรมเดียวหรือหลายกรรม

ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อกฎหมายว่า ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษได้บัญญัติให้ยาเสพติดให้โทษชนิดเฮโรอีนกับกัญชาเป็นคนละประเภทกัน โดยเฮโรอีนเป็นยาเสพติดให้โทษจัดอยู่ในประเภท ๑ ส่วนกัญชาจัดอยู่ในประเภท ๕ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๒๒) เรื่องระบุชื่อและประเภทยาเสพติดให้โทษซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๘(๑) ทั้งบทกำหนดโทษในการจำหน่ายยาเสพติดให้โทษทั้ง ๒ ชนิดดังกล่าว ก็เป็นคนละมาตรากันแสดงว่ากฎหมายมุ่งประสงค์จะลงโทษผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด

ให้โทษแต่ละประเภท แยกต่างหากจากกัน ดังนั้นแม้จำเลยจะรวมจำหน่ายยาเสพติด
ให้โทษประเภทเฮโรอีนและกัญชาไปในคราวเดียวกัน การกระทำของจำเลยก็เป็น
ความผิดหลายกรรมต่างกัน ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยข้อวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ ฎีกา
ของจำเลยฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

(สุวรรณ ตระการพันธุ์-ศักดิ์ สมองชาติ-ภู่เกียรติ สุนทรบุระ)

ศาลชั้นต้น - นายอุทัย ศิริสมรรถการ

ศาลอุทธรณ์ - นายทองเลื่อน พูลพิพัฒน์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ